

1521927-94.2020.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Cecília Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,  
Portaria - 2183965/2020 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 12668745 - 53º D.P. PARQUE DO  
CARMO, 3109/20/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 3110/20/353 - 53º D.P. PARQUE DO  
CARMO, 2183965 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

3ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521927-94.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521927-94.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e  
Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,  
Portaria - 2183965/2020 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 12668745 - 53º D.P. PARQUE DO  
CARMO, 3109/20/353 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 3110/20/353 - 53º D.P. PARQUE DO  
CARMO, 2183965 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MATEUS OLIVEIRA LUZ e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cecília Pinheiro da Fonseca

Vistos.

Processo nº 842/19.

3ª Vara Criminal.

Vistos.

MATEUS OLIVEIRA LUZ, EZEQUIAS DE BRITO, GABRIEL GOMES e LUIZ HENRIQUE AMORIM DOS

SANTOS, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11343/06, cumulado com o artigo 29, do Código Penal, porque nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas na denúncia, teriam agido do modo ali também descrito.

Os acusados foram citados e apresentaram defesa escrita. A denúncia foi recebida.

Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas arroladas pela Acusação, uma testemunha arrolada pela Defesa e quatro informantes arrolados pela Defesa e os réus, por fim, foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, condenando os acusados pela prática do delito de tráfico. As Defesas, por suas vezes, pediram a absolvição e desenvolveram teses subsidiárias.

É o relatório.  
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva é inconteste, encontrando-se consubstanciada no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no laudo de constatação e no laudo de exame químico-toxicológico.

Relativamente à autoria, a denúncia quanto à prática do tráfico é procedente.

Os réus negaram a prática delitiva imputada, afirmando que as drogas foram inseridas no veículo e na residência. Não teriam acompanhado a busca realizada no automóvel e nem no imóvel. Levados à delegacia, a droga só teria sido apresentada em sede policial algumas horas depois. O próprio Delegado de Polícia teria achado a situação controversa, motivo pelo qual libertou os imputados. Sustentaram que "o flagrante foi forjado".

Os policiais militares < Robson, Carlos e Alexandre, ouvidos em sede policial e em Juízo, afirmaram que, em revista pessoal, além de certa quantia em dinheiro, nada de ilícito foi encontrado com os réus. Contudo, em busca no veículo, encontraram dois tijolos de maconha escondidos embaixo do banco dianteiro do lado direito do passageiro. Em conversa com morador, um dos policiais, Alexandre, descobriu o endereço do réu Mateus, onde também foram encontrados mais tijolos do entorpecente.

Fundamental esclarecer-se, nesse passo, que os policiais não estão legalmente impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não podem ser sumariamente desprezados.

Assim, há comprovação suficiente da prática de tráfico de drogas pelos acusados, firme na prova oral produzida, bem como na quantidade e na espécies da substâncias apreendida, além da forma de acondicionamento e do dinheiro, não havendo nenhuma demonstração de parcialidade dos policiais militares nem de eventual interesse deles de prejudicar os réus, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Passo a dosagem das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem-se que a pena-base dos réus deve ser fixada no patamar mínimo cominado à espécie, isto é, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Em seguida, ausentes agravantes e atenuantes que surtam efeitos para os réus, nada a modificar. Ainda que se considere a atenuante da menoridade relativa à época dos fatos para o acusado Luiz Henrique, ela não produziria efeitos, pois tal

circunstância não pode reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da aplicação da pena, ausentes causas de aumento, tratando-se de agentes primários, que não se dedicam, comprovadamente, à atividade ilícita, tampouco integram organização criminosa, há que se aplicar a minorante inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo-se as penas, por conseguinte, em 1/2 (metade), considerando a quantidade e o tipo de droga, totalizando, assim, dois anos e seis meses de reclusão e pagamento de duzentos e cinquenta dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Diante da quantidade da pena privativa de liberdade ora aplicada e considerada a primariedade dos acusados, excepcionalmente, atenta às particularidades do caso, entendo cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes, do Código Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano, substituem-se as penas corporais por duas restritivas de direitos, conforme prevê o artigo 44, § 2º, do Código Penal. A primeira restritiva de direitos será a prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período de pena substituída. Os serviços serão prestados em entidade a ser indicada por ocasião da execução. A segunda restritiva de direitos será a prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo, que será destinado à entidade a ser indicada por ocasião da execução.

Em caso de descumprimento das restritivas de direitos e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, considerando a primariedade dos réus.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR os acusados MATEUS OLIVEIRA LUZ, EZEQUIAS DE BRITO, GABRIEL GOMES e LUIZ HENRIQUE AMORIM DOS SANTOS como incurso nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, cumulado com o artigo 29, do Código Penal, à pena de, para cada um, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, na forma acima especificada.

Faculto aos réus o recurso em liberdade.

Oportunamente, expeçam-se guias de recolhimento.

Determino a incineração da droga e o perdimento do dinheiro, fruto de atividade ilícita, apreendidos, oficiando-se.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos sentenciados no rol dos culpados e, oportunamente, arquivem-se.

CECILIA PINHEIRO DA FONSECA  
Juíza de Direito

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA